



PUTUSAN
Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adam Yusuf als Adam Bin Sobri Yusuf
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 11 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bangun Nusa 52Rt.004/Rw.003 Cengkareng
Jakarta Barat atau Griya Blok H No.151 Kelurahan
Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Adam Yusuf als Adam Bin Sobri Yusuf ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Efendy Santoso, S.H.M.H, Sugijati, S.H, Kosim, S.H, Hotma Sulistyowati, S.H., Jupriyadi, S.H., Arce Sagitarius, S.H., L.L.M., Aryadinda Dwi Oktaviana, S.H, Agus Yongki Setiawan, S.H, Septian Aria Priadhi, S.H., Wahid Roby Alamsyah, S.H., Lawrence Averinodan Audrey P Magistrate Torang, S.H., , Putri Indah Harum Sari, S.H., Ainun Nafisah, S.H., dan Dily Chrystov Ambarita, S.H, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POSBAKUMADIN) berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta RT.044 RW.003, Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 Nopember 2023, Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Bks.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Bks tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Bks tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adam Yusuf Als Adam Bin Sobri Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana* “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adam Yusuf Als Adam Bin Sobri Yusuf dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa; 1 (satu) buah celurit bergagang kayu berwarna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan
- 5 Menetapkan terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan, mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa Adam Yusuf Als Adam Bin Sobri Yusuf pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukuL 02.30 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Jalan Bintara 8 Rt.001/ Rw.003 Kelurahan Bintara Kecamatan Bintara Kota Bekasi Kota Bekasi setidaknya pada Daerah Hukum pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mepergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata epmukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal ketika saksi Yuli Triyanto, saksi Rima Syafiq Adiyaksa dan saksi Redwindston Manalu yang merupakan petugas Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan observasi kewilayahan di Polres Metro Bekasi Kota saat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Bintara 8 Rt.001/ Rw.003 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi ada sekelompok orang yang sedang membawa senjata tajam dijalan Bintara 8 Rt.001/ Rw.003 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi kemudian mendatangi lokasi tersebut dan mendapati saksi Dimas Revalino Alfariski (Penuntutan dilakukan terpisah) membawa senjata tajam jenis celurit besar bergagang kayu warna hitam, Tegar Pramana Putra (Penuntutan dilakukan terpisah) membawa senjata tajam berjenis gergaji berwarna cokelat dan terdakwa Adam Yusuf membawa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu berwarna hitam yang sebelumnya terdakwa simpan didalam jaket. Saat terdakwa akan ditangkap Polres Metro Bekasi Kota terdakwa meletakkan senjata tajam jenis celurit begagang kayu warna hitam milik terdakwa dipagar rumah warga yang beralamat di jalan Bintara 8 Rt.001/ Rw.003 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Bks



yang rencananya celurit bergagang kayu berwarna hitam akan digunakan terdakwa untuk melakukan tawuran selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Polres Metro Bekasi Kota yang mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Metro Bekasi Kota untuk ditindaklanjuti.

Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit bukan digunakan untuk menjalankan pekerjaannya.

Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Terdakwa maupun pensehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bima Syafiq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
 - Bahwa Terdakwa diamankan, karena telah membawa atau memiliki senjata tajam berupa celurit pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 02,00 wib, di Jalan Bintara 8 Rt.001/ Rw.003 Kelurahan Bintara Kecamatan Bintara Kota Bekasi Kota Bekasi;
 - Bahwa awalnya pada hari pada tanggal 20 Agustus 2023 saksi bersama dengan team presisi Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan patroli rutin, lalu mendapatkan laporan dari warga yang menginformasikan jika ada sekumpulan remaja yang diduga akan melakukan tawuran di Jalan Bintara Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
 - Bahwa selanjutnya kami menuju dilokasi dimaksud dan saksi melihat ada sekumpulan remaja berjumlah kurang lebih tiga puluh orang dalam satu kelompok berada di pinggir jalan, dan ketika saksi bersama team mendekati para remaja tersebut, sebagian ada yang melarikan diri;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap para remaja yang berhasil di amankan tersebut, saksi dan team menemukan dan mengamankan barang bukti berupa enam bilah celurit, satu buah gergaji, tiga pedang dan golok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis celurit, yang awalnya di simpan dalam jaket terdakwa lalu diletakkan terdakwa di pagar rumah warga;
- Bahwa celurit tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan celurit tersebut, dan Celurit tersebut belum dipergunakan;
- Bahwa terdakwa membawa celurit, untuk tawuran dengan kelompok bintang 14 sedangkan terdakwa dari kelompok bintang 8;
- Bahwa pada masalah itu jumlah remaja yang di amankan ada sepuluh orang, diantaranya Tedakwa, Tegar dan Dimas;
- Bahwa celurit tersebut sangat berbahaya karena dapat melukai, dan bukan alat untuk bekerja, serta bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa senjata tajam jenis celurit tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Rewindston Manalu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa diamankan, karena telah membawa atau memiliki senjata tajam berupa celurit pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 02.00 wib, di Jalan Bintang 8 Rt.001/ Rw.003 Kelurahan Bintang Kecamatan Bintang Kota Bekasi Kota Bekasi;
- Bahwa awalnya pada hari pada tanggal 20 Agustus 2023 saksi bersama dengan team presisi Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan patroli rutin, lalu mendapatkan laporan dari warga yang menginformasikan jika ada sekumpulan remaja yang diduga akan melakukan tawuran di Jalan Bintang Kel. Bintang Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa selanjutnya kami menuju dilokasi dimaksud dan saksi melihat ada sekumpulan remaja berjumlah kurang lebih tiga puluh orang dalam satu kelompok berada di pinggir jalan, dan ketika saksi bersama team mendekati para remaja tersebut, sebagian ada yang melarikan diri;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Bks



- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap para remaja yang berhasil di amankan tersebut, saksi dan team menemukan dan mengamankan barang bukti berupa enam bilah celurit, satu buah gergaji, tiga pedang dan golok;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis celurit, yang awalnya di simpan dalam jaket terdakwa lalu diletakkan terdakwa di pagar rumah warga;
- Bahwa celurit tersebut diakui sebagai milik Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan celurit tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa celurit, untuk tawuran dengan kelompok bintang 14 sedangkan terdakwa dari kelompok bintang 8;
- Bahwa pada masalah itu jumlah remaja yang di amankan ada sepuluh orang, diantaranya Terdakwa, Tegar dan Dimas;
- Bahwa Celurit tersebut belum dipergunakan;
- Bahwa celurit tersebut sangat berbahaya karena dapat melukai, dan bukan alat untuk bekerja, serta bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa senjata tajam jenis celurit tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Dimas Ravelino Alfariski als Dimas Bin Wasio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah membawa dan memiliki senjata tajam je is celurit saat akan tawuran pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 di Jalan Bintang Kel. Bintang Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa ketika ditangkap saksi sedang berkumpul dengan teman-teman untuk melakukan tawuran dengan remaja 14 lalu saksi di datangi Anggota Polres Metro Bekasi Kota dan mengamankan saksi bersama dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awlany Celurit disimpan didalam jaket Terdakwa, namun ketika polisi dalam celurit simpan di pagar milik warga;
- Bahwa celurit yang dibawa Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan Saksi membawa celurit milik teman saksi yang bernama Fauzan;
- Bahwa benar celurit yang diperlihatkan dipersidangan ini, adalah celurit yang dibawa oleh terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi dan terdakwa membawa celurit untuk berjaga-jaga jika ada tawuran, dan Celurit tersebut belum sempat dipergunakan;
- Bahwa celurit tersebut berbahaya karena dapat melukai dan bukan merupakan alat untuk bekerja, serta bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah tawuran, hanya di kasih tau oleh teman jika di depan akan diserang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam jenis celurit tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, ketika sedang berkumpul dengan teman-teman di Jalan Bintara, Kelurahan Bintara Kecamatan, Bekasi Barat, Kota Bekasi, ketika hendak tawuran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa dan memiliki senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa Terdakwa membawa celurit, untuk berjaga-jaga karena ada tawuran dengan anak-anak Bintara 14, namun celurit tersebut belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh celurit dengan cara membeli secara online seharga Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), pada tahun 2022 ;
- Bahwa celurit tersebut berbahaya karena dapat melukai;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki orang tua dan keluarga namun mereka tidak mengetahui;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa celurit tersebut tidak ada berkaitan dengan pekerjaan terdakwa dan juga bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki celurit tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah celurit bergagang kayu berwarna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal ihwal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Adam Yusuf als Adam Bin Sobri Yusuf ditangkap anggota Polres Metro Bekasi antara lain saksi Bima Syafiq dan saksi Rewindston Manalu, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 02.00 wib, di Jalan Bintara 8 Rt.001/ Rw.003 Kelurahan Bintara Kecamatan Bintara Kota Bekasi Kota Bekasi, ketika hendak tawuran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata jenis celurit, yang awalnya disimpan di jaket yang Terdakwa pakai, namun ketika polisi datang, celurit disimpan di dekat pagar milik warga;
- Bahwa celurit tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara online seharga Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), pada tahun 2022 ;
- Bahwa celurit tersebut adalah termasuk senjata penikam atau penusuk, yang dapat membahayakan jiwa orang lain, berbahaya karena dapat melukai;
- Bahwa celurit tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa dan juga bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan membawa celurit tersebut, tidak dilengkapi surat ijin/dokumen yang sah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa ” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa Adam Yusuf als Adam Bin Sobri Yusuf, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Bks



Unsur ke-2 : Tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak didalam unsur ini adalah bahwa terdakwa tidak ada mempunyai kewenangan atau ijin dari yang berwenang dalam membawa atau mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan dan dihubungkan dengan hal tersebut diatas, telah nyata bahwa :

- Bahwa Terdakwa Adam Yusuf als Adam Bin Sobri Yusuf ditangkap anggota Polres Metro Bekasi antara lain saksi Bima Syafiq dan saksi Rewindston Manalu, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 02.00 wib, di Jalan Bintara 8 Rt.001/ Rw.003 Kelurahan Bintara Kecamatan Bintara Kota Bekasi Kota Bekasi, ketika hendak tawuran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata jenis celurit, yang awalnya disimpan di jaket yang Terdakwa pakai, namun ketika polisi dating, celurit disimpan di dekat pagar milik warga;
- Bahwa celurit tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara online seharga Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), pada tahun 2022 ;
- Bahwa celurit tersebut adalah termasuk senjata penikam atau penusuk, yang dapat membahayakan jiwa orang lain, berbahaya karena dapat melukai;
- Bahwa celurit tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa dan juga bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan membawa celurit tersebut, tidak dilengkapi surat ijin/dokumen yang sah

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, bahwa dalam membawa celurit tersebut tidak dilengkapi ijin dari yang berwenang, dan celurit tersebut termasuk senjata tajam yang dapat digunakan untuk menikam ataupun menusuk, dan membahayakan orang lain, apalagi akan Terdakwa gunakan untuk tawuran, dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3, Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, senjata Penikam atau senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga tidak semua elemen dalam unsur ini harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur ini lebih lanjut terlebih dahulu akan mengemukakan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau senjata Penusuk sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 yang dimaksud dengan Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau senjata Penusuk dalam pasal ini adalah, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa Terdakwa Adam Yusuf als Adam Bin Sobri Yusuf ditangkap anggota Polres Metro Bekasi antara lain saksi Bima Syafiq dan saksi Rewindston Manalu, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 02.00 wib, di Jalan Bintara 8 Rt.001/ Rw.003 Kelurahan Bintara Kecamatan Bintara Kota Bekasi Kota Bekasi, ketika hendak tawuran, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan senjata jenis celurit, yang awalnya disimpan di jaket yang Terdakwa pakai, namun ketika polisi datang, celurit disimpan di dekat pagar milik warga;

Menimbang, bahwa celurit tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara online seharga Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), pada tahun 2022, dimana celurit tersebut adalah termasuk senjata penikam atau penusuk, yang dapat membahayakan jiwa orang lain, berbahaya karena dapat melukai;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Bks



Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit bergagang besi warna hitam sebelum terjadi tawuran, dan celurit tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa celurit bergagang besi warna hitam tersebut adalah untuk digunakan tawuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa celurit yang dibawa oleh Terdakwa tersebut termasuk Senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3, ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya/terpenuhinya unsur ke-2 dan ke-3 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 barang siapa telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan telah memenuhi unsur-unsur pasal 2 ayat (1) UU. Drt No.12 Tahun 1951, oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa Adam Yusuf als Adam Bin Sobri Yusuf, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun keluarga korban serta bagi terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam menghadapi perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim, yaitu berupa 1 (satu) buah celurit, karena merupakan sarana kejahatan dan dapat membahayakan jiwa orang, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan keselamatan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga, masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951, Pasall 193 KUHAP, Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Adam Yusuf als Adam Bin Sobri Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak membawa/menguasai senjata penikam atau penusuk."
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adam Yusuf als Adam Bin Sobri Yusuf, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkankan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah celurit, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.. , Tri Riswanti, S.H., M.H.um. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Pandu Suryabrata, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Yoice Yuvica Citra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H..

Suparna, S.H.

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Galih Pandu Suryabrata, S.H